



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 23/7/25
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - MUNICIPAL

PROCESSO: TC-009532.989.25-8.
REPRESENTANTE: Kelvin José de Oliveira Souza (OAB/SP nº 368.226).
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Louveira.
ASSUNTO: Despacho de apreciação sobre petição formulada em face do Edital nº 024/2025 de Pregão Eletrônico, Processo nº 090/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Louveira visando à aquisição de solução completa de software e serviços, para acesso via *web*.

PROCESSO: TC-009619.989.25-4.
REPRESENTANTE: Márcia Maria Machado dos Santos (OAB/SP nº 227.910).
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Louveira.
ASSUNTO: Representação sobre petição formulada em face do Edital nº 024/2025 de Pregão Eletrônico, Processo nº 090/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Louveira visando à aquisição de solução completa de software e serviços, para acesso via *web*.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SOLUÇÃO COMPLETA DE SOFTWARE E SERVIÇOS. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO. MENÇÃO A EMPRESAS SUSPENSAS DE LICITAR. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ME/EPP. ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. VIGÊNCIA CONTRATUAL. MOMENTO DA PROVA DE CONCEITO. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA. NECESSÁRIO CORREÇÕES. DECLARAÇÃO QUANTO À INTEGRALIDADE DOS CUSTOS NA PROPOSTA. IMPLEMENTAÇÃO COORDENADA DO SIAFIC. SANAR OMISSÕES. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de petições subscritas por Kelvin José de Oliveira Souza e Márcia Maria Machado dos Santos com o propósito de impugnar o Edital nº



024/2025 de Pregão Eletrônico, Processo nº 090/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Louveira visando à aquisição de solução completa de software e serviços, para acesso via *web*.

Kelvin José de Oliveira Souza (TC-09532.989.25-8), em síntese, voltou-se contra: **a)** a ausência de previsão acerca da implementação do SIAFIC abrangendo a Câmara, o Fundo de Previdência e a Fundação Municipal de Habitação – FUMHAB; **b)** a estipulação do prazo de até 30 minutos para inserção dos documentos de habilitação na plataforma de BBMNET (subitem 7.19.), pois a possibilidade de prorrogação seria subjetiva, já que dependeria do pregoeiro, bem como porque vai de encontro ao teor do art. 19, VI, do Decreto Municipal nº 6.695/25, que define como prazo mínimo 2 horas; **c)** a falta de requisição de declaração quanto à integralidade dos custos na proposta comercial apresentada pela licitante, desatendendo ao disposto no §1º, artigo 63 da Lei Federal nº 14.133/21; **d)** a solicitação de declaração expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo demonstrando o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, pois esse é um “ato voluntário da pessoa jurídica que arquiva a referida declaração” (subitem 8.1.9.2.); **e)** a não exigência de declaração expressa quanto à não pactuação de contratos no exercício corrente que superem o limite para enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte no modelo de declaração de beneficiária (Anexo II), em desatenção ao art. 4º, §2º, da Lei nº 14.133/21; **f)** a alternatividade para comprovação da regularidade fiscal das licitantes, perante a Fazenda Estadual ou Municipal (item 8.2.6.), fato incompatível com o princípio do julgamento objetivo previsto nos arts. 5º e 68, II, da Lei nº 14.133/21; **g)** a demanda de apresentação de balanço patrimonial do último exercício social para comprovação da qualificação econômico-financeiro, pois em desacordo com art. 69, I, da Lei nº 14.133/21 que determina a requisição dos últimos 02 (dois) balanços patrimoniais (item 8.3.3); **h)** a redação “confusa e imprecisa” do subitem 8.3.4., por não haver no edital requisição de apresentação de índices contábeis, tampouco indicação do parâmetro sobre o qual deve recair o percentual de 10%, ou mesmo o valor que isso representa, além de ainda entender que o índice igual a 1 seria aceito



pela jurisprudência desta E. Corte; **i)** a falta de indicação de parcelas de maior relevância ou quantitativos para fins de comprovação da qualificação técnica no subitem 8.4.1. e a solicitação de que fosse “idêntica ao objeto posto em disputa” nos subitens 10.2. e 10.3., sob pena de desclassificação; **j)** o momento previsto para realização da prova de conceito (após a fase de habilitação), por contrariar o disposto no art. 17, § 3º, da Lei nº 14.133/21 (na fase de julgamento, previamente à análise dos documentos de habilitação), além de entender como inadequado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para realização, pois permitiria o agendamento para o dia útil seguinte da sessão do Pregão (subitem 11.1.); **k)** a exigência de apresentação de garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, com vigência de 30 (trinta) dias além do prazo do ajuste, pois contaria o art. 7º da Circular SUSEP nº 662, de 11 de abril de 2022 (subitem 4.1. da Minuta de Contrato); **l)** a sobreposição de pagamentos pela locação dos sistemas sem que estes estejam definitivamente implantados; **m)** a requisição de apresentação de diversos documentos que não guardam relação com o objeto no tópico Fiscalização Administrativa do Termo de Referência (subitem 9.32.), já que não se trata de objeto sob regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para o qual se aplicaria o art. 50 da Lei nº 14.133/21.

Pediu que fosse decretada a total procedência de sua representação, determinando-se as correções necessárias nos termos das legislações vigentes e jurisprudência deste Tribunal.

A matéria foi recebida como cautelar em procedimento de contratação, determinando-se a imediata paralisação da licitação até ulterior deliberação desta E. Corte e fixando-se prazo para apresentação das justificativas de interesse em Sessão Plenária de 28/5/25 (ev. 17).

Por sua vez, **Márcia Maria Machado dos Santos (TC-009619.989.25-4)**, em síntese, critica: **I)** a vedação de participação de empresas “punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública”, pois tal penalidade não estaria contemplada na Lei nº 14.133/21 (subitem 2.2.9.); **II)** a dubiedade do subitem 8.2.6., pois não estaria claro se a comprovação exigida para fins de regularidade fiscal das licitantes



seria perante a Fazenda Estadual ou Municipal, destacando ainda que não haveriam sido especificados os tributos ou quais documentos seriam admitidos para tal comprovação; **III)** a requisição de plano de recuperação judicial homologado pelo juízo competente como prova de qualificação econômico financeira no subitem 8.3., porque em descompasso com o art. 69 da Lei nº 14.133/21;e, **IV)** a inexistência do momento da realização da “prova de conceito” (item 8 – Termo de Referência).

Pediu pela suspensão liminar do processo administrativo, bem como pela notificação da Representada e julgamento no sentido da procedência total de sua representação, determinando-se o cancelamento do certame e, no caso de reabertura, a adequação do edital nos termos apontados.

Foram então estendidos os efeitos da liminar já concedida (Disponibilização no DOE de 29/5/25 e publicação no DOE de 30/5/25).

Na sequência, a Prefeitura trouxe suas justificativas.

Em síntese, afirmou que a aplicação do SIAFIC decorre de norma legal e a ausência de detalhamento no edital não eximiria os interessados de seus termos.

Disse que o subitem 7.19 não contém subjetividade tampouco contrariedade ao Decreto Municipal nº 6.695/2025.

Alegou que no subitem 6.1.2. há orientação quanto à necessidade de se considerar todas as despesas.

Pontuou que não se exige de forma exclusiva a apresentação de declaração emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de ME/EPP, tratando-se de referência exemplificativa.

Anotou inexistir inadequação na exigência de regularidade fiscal, pois “ao admitir a apresentação alternativa da certidão estadual ou municipal, o instrumento convocatório apenas reconhece a diversidade de regimes tributários e de incidência fiscal”.

Sobre índice econômico, assinalou que, embora a redação pudesse ser mais precisa, a exigência está em consonância com o item 13.28 do Termo de Referência e encontra respaldo na legislação. Ainda, diz que a



Representante teve acesso ao valor estimado, não sendo plausível o questionamento ao percentual de 10% previsto.

Defendeu a exigência de qualificação técnica, por considerá-la que não restritiva, podendo ser comprovada por meio de fornecimento de bens similares.

Acerca da prova de conceito, dispôs-se a fazer correções se necessário, mas justificou sua opção em razão da busca por celeridade, além de se evitar atrasos e intercorrências processuais. Entendeu que o prazo de cinco dias úteis se mostra razoável.

Não viu vício na forma de requisição de garantia da execução.

Indicou que a Administração efetuará pagamentos pela locação dos sistemas apenas após a implementação efetiva dos sistemas, sendo que a planilha contém somente uma projeção, pois há prazo máximo para execução das etapas correspondentes.

Considerou que os documentos requeridos no Termo de Referência, no tópico relativo à fiscalização administrativa, são pertinentes.

Registrou que a vedação à participação de empresas suspensas do direito de licitar ou contratar com a Administração pública tem respaldo no princípio da moralidade.

Reconheceu a necessidade de revisão do subitem 8.3.2.1, no que tange à exigência de plano de recuperação judicial devidamente homologado, bem como admitiu a necessidade de revisão do subitem 8.3.3, quanto à exigência de balanço patrimonial.

A Área Técnica se pronunciou sob a perspectiva econômica e jurídica, com conclusão pela procedência parcial das queixas, manifestação acolhida pela Chefia do Setor.

O d. MPC também emitiu parecer pela procedência parcial das insurgências, divergindo em relação aos seus antecessores apenas ao entender como improcedentes as queixas sintetizadas nas alíneas “b” e “e”.

É o relatório.

RFL



VOTO

Início a avaliação dos pontos impugnados abordando as queixas que considero procedentes.

De pronto, vejo que a própria Prefeitura reconhece a necessidade de retificação do subitem 8.3.2.1., para conformá-lo ao art. 69 da Lei nº 14.133/21 (**alínea “III”**).

Assim, deve ser excluída a requisição de plano de recuperação judicial homologado pelo juízo competente como prova de qualificação econômico-financeira, conforme, dentre outros, orientação prevalecente neste E. Tribunal, da qual cito excerto do voto recentemente acolhido em Sessão Plenária de 25/6/25, sob minha relatoria, TC-007591.989.25-6 e TC-008138.989.25-6:

Igualmente, cabe revisão do item 6.3.2., *caput* e 6.3.2. “a”, (**alínea “c”**).

Assim compreendo porque este E. Tribunal tem se posicionado no sentido de que a exigência de certidão negativa de recuperação judicial/extrajudicial e, no caso de certidões positivas, de plano de recuperação judicial homologado, excedem as previsões do artigo 69, inciso II, da Lei 14.133/21 (vide TC-004821.989.25-8 e TC-004846.989.25-9, Sessão Plenária de 2/4/25, sob relatoria do E. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo e TC-024708.989.24-9, Sessão Plenária de 26/02/2025, sob relatoria do E. Conselheiro Dimas Ramalho).

Da mesma forma deve ser revista a previsão de demanda de apresentação de balanço patrimonial do último exercício social para comprovação da qualificação econômico-financeiro (item 8.3.3), pois em desacordo com art. 69, I, da Lei nº 14.133/21, que determina a requisição dos últimos 02 (dois) balanços patrimoniais (**alínea “g”**). Nessa linha, vide TC-006185.989.25-8, Sessão Plenária de 26/03/2025, sob relatoria da E. Conselheira Cristiana de Castro Moraes.

Também por representar afronta à expressa disposição de Lei, acolho a insurgência sobre a falta de requisição de declaração quanto à integralidade dos custos na proposta comercial apresentada pela licitante, a fim



de que se confira pleno atendimento ao disposto no art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21 (**alínea “c”**).

Na mesma direção, deve ser retificado o subitem 2.2.9., pois o art. 156, da Lei nº 14.133/2021 (**alínea “I”**), diferentemente do normativo anterior, não conta mais com a penalidade de suspensão do direito de licitar. Nessa linha, aliás, a orientação constante no Manual de Licitações & Contratos do TCU, 5ª edição¹:

A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, prevista na Lei 8.666/1993, deixa de existir. Em vez disso, é incorporado o impedimento de licitar, previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002. Ademais, enquanto o prazo para suspensão temporária e impedimento de contratar era de até dois anos, o novo prazo para o impedimento de licitar é de até três anos.

Ademais, apesar de mencionar “ou documento equivalente” junto à demanda de “comprovante expedido pela Junta Comercial”, a redação do subitem 8.1.9.2. não possui clareza em evidenciar que a comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte poderá ser realizada por todo e qualquer meio admitido em direito, motivo pelo qual deve ser reparada (**alínea “d”**).

Ilustro a orientação adotada citando trecho do decidido no TC-008228.989.25-7, Sessão Plenária de 04/06/2025, sob relatoria do E. Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira:

“O e. Tribunal Pleno já firmou o entendimento de que a prova da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte não pode ficar restrita à aludida certidão da Junta Comercial, devendo ser admitida a realização de tal prova por todos os meios legais, consoante já fora decidido no processo TC-21474.989.22-5: (...)”

Igualmente os subitens 8.4.1., 10.2. e 10.3. devem ser reavaliados. A indicação de que “será aceita a qualificação técnica que for totalmente compatível com as descrições constantes do edital”, sob pena de

¹ < https://licitacoescontratos.tcu.gov.br/5-8-infracoes-e-sancoes-administrativas-licitantes/#_ftn5>, consulta em 21/7/25.



desclassificação, transborda do razoável, devendo a Prefeitura estipular critérios objetivos para análise dos atestados quando requeridos em fase de habilitação, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/21 (**alínea “i”**).

Prossigo acolhendo o parecer da Área Técnica a fim de ter como procedente a crítica concernente à ausência de previsão da implementação do SIAFIC abrangendo a Câmara, o Fundo de Previdência e a Fundação Municipal de Habitação – FUMHAB (**alínea “a”**), do qual cito excerto de interesse:

A despeito das alegações defensórias, nota-se que a Representada não mencionou a existência de qualquer entendimento entre os órgãos municipais, a respeito da implantação conjunta do SIAFIC.

Registra-se, por oportuno, que esta área técnica analisou, na semana passada, representações² interpostas contra edital divulgado pela Câmara Municipal de Louveira, por meio do qual esta pretende contratar solução semelhante, inclusive para gestão de sua movimentação orçamentária e financeira.

(...)

O exposto acima indica que, atualmente, Prefeitura e Câmara não atendem às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Decreto nº 10.540/2020, que regulamentou o padrão mínimo de qualidade do SIAFIC. Contudo, como ambos os órgãos estão buscando, neste exato momento, novas contratações de sistemas de gestão pública, que incluem o SIAFIC, entende-se que este seria o momento ideal para que planejassem, em conjunto, a sua implantação. (exclui notas)

Também me valho da avaliação especializada para entender necessária a revisão da questão da vigência contratual tendo em conta os prazos de implementação e operacionalização do objeto (**alínea “l”**):

Deste modo, não existe qualquer impedimento em se estabelecer uma vigência inicial que abarque uma etapa de implantação, de até 120 dias, e outra de operacionalização da solução, de 12 meses, deixando-se claro que apenas esta última é passível de prorrogação. Tão logo a implantação seja concretizada, mesmo que em prazo inferior ao estipulado, pode ser iniciada a prestação dos serviços de natureza contínua. Vale lembrar, aliás, que não havendo substituição do prestador do serviço, a implantação torna-se desnecessária. Nesse caso, os serviços contínuos podem ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato ou a emissão da Ordem de Serviço.

Portanto, a crítica é procedente, não em relação aos pagamentos, mas em razão da incoerência entre a vigência e a duração das

² TC-8956.989.25-5 e TC-9149.989.25-3, CPCs em tramitação, sob a relatoria o E. Conselheiro Dimas Ramalho.



etapas de execução. Desse modo, deve a Representada sanear a referida incoerência, de modo que a vigência contratual inicial seja capaz de contemplar as etapas e prazos da prestação dos serviços.

Sobre a prova de conceito, preliminarmente, observo que foi adotado no procedimento em tela a ordem prevista no art. 17, IV e V, da Lei nº 14.133/21, ou seja, a habilitação ocorrerá após o julgamento (subitem 7.18.)

Ainda, recorro que o art. 17, § 3º, da referida norma dispõe que na fase a que se refere o inciso IV do *caput* do artigo (julgamento), “o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico”.

Assim, deve ser revisto o subitem 11.1., a fim de que a prova de conceito se dirija ao licitante provisoriamente vencedor na fase de julgamento, nos termos da Lei nº 14.133/21 (**alíneas “j” e “IV”**).

O acolhimento da reclamação sobre o momento em que será realizada a prova de conceito, o que deixará de ser “após a etapa de lances e habilitação”, prejudica o questionamento sobre o prazo para início da demonstração. Vale, contudo, recomendar que, ao revisar o instrumento convocatório sobre o tema, a Prefeitura estipule prazo razoável para tanto.

Já quanto às críticas ao subitem 8.3.4., elas procedem apenas em parte (**alínea “h”**).

Primeiro, deve ser revista sua redação, a fim de esclarecer o parâmetro sobre o qual deve recair o percentual de 10%, se capital social ou patrimônio líquido.

Cabe lembrar que não foi informado o valor estimado da contratação, prejudicando a aferição de tal grandesa, o que deve ser retificado. No caso de opção por orçamento sigiloso deve a Municipalidade indicar, de forma expressa, um valor mínimo – ou outra base de cálculo objetiva e



previamente divulgada – para a exigência de piso de patrimônio líquido, respeitado o limite do § 4º do artigo 69 da Lei Federal nº 14.133/21.

Ademais, mantida a exigência de índices contábeis, como bem pontuou a Área de Economia do DIPE, devem ser indicadas “as respectivas fórmulas e os valores mínimos de referência, bem como em que documentação contábil as fórmulas serão aplicadas, para que o licitante venha a ser considerado habilitado”.

Por outro lado, a escolha de índices iguais a 1, como pontuou a Assessoria da Casa, “não afronta a jurisprudência deste E. Tribunal, que admite valores mínimos entre 1 e 1,5. Aliás, na prática, dificilmente o valor calculado será exatamente igual a 1, dada a natureza das grandezas envolvidas nos cálculos”.

As insurgências que restam não merecem prosperar.

De pronto, acolho a manifestação do d. MPC para considerar como improcedentes as queixas sintetizadas nas **alíneas “b” e “e”**.

Apesar de ser usual o prazo mínimo de 2 horas para inserção de documentos de habilitação na plataforma escolhida para processamento da disputa, no caso não ficou evidenciada ilegalidade na estipulação de prazo menor no subitem 7.19., já que o art. 19, VI, do Decreto Municipal nº 6.695/25³, que define como prazo mínimo 2 horas, regulamenta o procedimento para pregão presencial e aqui se trata de pregão eletrônico (**alínea “b”**).

Já no que diz respeito à crítica de ausência de requisição da declaração de observância ao limite estipulado para enquadramento como ME/EPP, prevista no art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.133/21, sopeso que pode ser afastada tendo em conta o teor o modelo de “DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA LC Nº 123/06” - Anexo II, tendo em conta que ali consta expressamente demanda de manifestação de atendimento ao referido dispositivo legal⁴ (**alínea “e”**).

³ Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sp/l/louveira/decreto/2025/670/6695/decreto-n-6695-2025-dispoe-sobre-aregulamentacao-da-lei-n-14133-de-1-de-abril-de-2021-no-ambito-da-administracao-direta-e-indireta-do-municipio-delouveira>, consulta em 21/07/2025.

⁴ “... bem como observa os limites para obtenção dos benefícios, conforme Art. 4º, § 2º da Lei Federal 14.133/21. Disponível na p. 21 do arquivo de edital completo disponibilizado na página da Prefeitura (file:///C:/Users/renal/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/118_editalcompleto.pdf), consulta em 21/7/25).



Afasto ainda a alegação de dubiedade do subitem 8.2.6., pois a verificação a ser ali realizada se limitará à regularidade fiscal efetivamente aplicável ao tipo de atividade econômica desenvolvida pela licitante **(alíneas “f” e “II”)**.

Lembro que a Prefeitura, na prática, deve solicitar tão somente comprovação acerca dos tributos compatíveis com o objeto licitado, possibilitando que as licitantes apresentem, se for o caso, certidão de isenção ou não incidência.

No que tange à exigência de garantia de execução do contrato, cumpre recordar que o art. 97, I, da Lei nº 14.133/2021 permite que a cobertura da garantia contratual tenha prazo de vigência igual ou superior à vigência contratual. Assim, inexistente desajuste no subitem 4.1. ao exigir garantia com “validade por 30 (trinta) dias além do prazo de vigência do futuro contrato” **(alínea “k”)**.

Por fim, é improcedente a queixa à requisição de documentos no tópico “Fiscalização Administrativa” do Termo de Referência (subitem 9.32.), pois há a exigência de “alocação exclusiva de um profissional de suporte técnico, nas dependências do órgão, em horário comercial, durante toda a vigência do ajuste” como bem ponderou a Área Técnica da Casa **(alínea “m”)**.

Ante o exposto, acolhendo o parecer do d. MPC, bem como da manifestação do DIPE naquilo que com ele convergiu, VOTO pela procedência parcial das Representações subscritas por Kelvin José de Oliveira Souza e Márcia Maria Machado dos Santos, determinando que a Prefeitura Municipal de Louveira se digne a realizar ampla revisão de seu edital, com a finalidade de: a) excluir a requisição de plano de recuperação judicial homologado pelo juízo competente como prova de qualificação econômico-financeira; b) alinhar a demanda de apresentação de balanço patrimonial ao teor do art. 69, I, da Lei nº 14.133/2021; c) requerer declaração quanto à integralidade dos custos na proposta comercial da licitante, conforme art. 63, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021; d) ajustar o subitem 2.2.9. aos termos do art. 156, da Lei nº 14.133/2021, particularmente excluindo a penalidade de suspensão; e) reformular a



redação do subitem 8.1.9.2. evidenciando que a comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte poderá ser realizada por todo e qualquer meio admitido em direito; f) revisar os subitens 8.4.1., 10.2. e 10.3. , estipulando critérios objetivos para análise dos atestados quando requeridos em fase de habilitação, nos termos do art. 67, da Lei nº 14.133/21; g) incluir a previsão da implementação do SIAFIC abrangendo a Câmara, o Fundo de Previdência e a Fundação Municipal de Habitação – FUMHAB; h) revisar a vigência contratual tendo em conta os prazos de implementação e operacionalização do objeto; i) corrigir o subitem 11.1. para que a prova de conceito seja realizada na fase de julgamento, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, nos termos do art. 17, § 3º, da Lei nº 14.133/21; j) rever o subitem 8.3.4. para esclarecer o parâmetro sobre o qual deve recair o percentual de 10%, se capital social ou patrimônio líquido, bem como informar o valor estimado da contratação ou indicar o valor mínimo no caso de orçamento sigiloso; e k) se optar por manter a exigência de índices contábeis eleitos, indicar as respectivas fórmulas e os valores mínimos de referência, bem como em que documentação contábil as fórmulas serão aplicadas.

Acolhido este entendimento, devem Representantes e Representada, na forma regimental, ser intimados deste julgado, em especial a Prefeitura Municipal de Louveira, a fim de que, ao elaborar o novo texto convocatório, incorpore as retificações aqui determinadas, providenciando a publicidade e reabertura dos prazos, na forma da lei.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro